

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1001/2532	อัยการ มหาสารคาม	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง พรสมัย วาณิชชัง	โจทก์
	นาง ทอง สี จันทรัง	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 30, มาตรา 216

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 91 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษตามมาตรา 137 ให้ยกฟ้องข้อหาตามมาตรา 267 โจทก์อุทธรณ์ ส่วนโจทก์ร่วมมิได้อุทธรณ์ สิทธิอุทธรณ์ของโจทก์ร่วมในข้อหาตามมาตรา 267 จึงยุติ เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อหาตามมาตรา 267 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ โจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิที่จะฎีกาว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายต่อไปอีกได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 91 กับให้นับโทษจำเลยต่อกับโทษในคดีอื่น จำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตและพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 2 เดือน คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 137 ด้วย นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และโจทก์
ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยกระทำความผิดข้อหาแจ้งความเท็จตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ที่โจทก์ร่วมฎีกาว่า
อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 นั้น เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อกฎหมายหาใช่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 แต่
ให้ยกฟ้องเฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 แล้วนั้น โจทก์ได้ยื่น
อุทธรณ์ ส่วนโจทก์ร่วมมิได้ยื่นอุทธรณ์ตามสิทธิที่โจทก์ร่วมมีอยู่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การที่โจทก์ร่วมมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามบทกฎหมาย
ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่โจทก์ร่วมมีความพอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว สิทธิ
ของโจทก์ร่วมในการอุทธรณ์ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 จึง
เป็นยุติ ดังนั้นโจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิที่จะฎีกาว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อกฎหมายต่อไปอีกได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ร่วมในปัญหาดัง
กล่าว"

พิพากษาแก้ไข บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ